

[붙임 1-3] 처분요구서

권 고

제	목	근로계약서 관리 부적정
소 관 부 서		인재경영실
조 치 부 서		인재경영실
내 용		

1. 업무 개요

한국기계연구원(이하 '연구원'이라 한다)은 직원¹⁾을 임명하여 3년 단위로 근로계약을 맺고 있으며, 직원은 전자문서 형태로 작성된 근로계약서(고용계약서)를 열람 후 전자 서명하고 있다.

2. 근로계약서 관리 부적정(실제 근무조건과 다르게 근로계약서 작성)

가. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」(이하 '법'이라 한다) 제17조2)제1항에 따르면 연구원은 직원과 근로계약을 체결할 때 임금, 소정근로시간, 휴일, 연차 유급휴가 등의 사항을 명시해야 하며 근로계약 체결 후 해당 사항을 변경하는 경우에도 동일하다.

그리고 법 제114조제1호3)에 따르면 법 제17조의 근로조건 명시 의무 등을 위반한

-
- 1) 「인사규정」 제7조 등에 규정된 직원으로서 별정직을 제외한다.
 - 2) 법 제17조(근로조건)의 명시) ① 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.
 1. 임금
 2. 소정근로시간
 3. 제55조에 따른 휴일
 4. 제60조에 따른 연차 유급휴가
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건
 ② 사용자는 제1항제1호와 관련한 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다.
 - 3) 법 제114조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제6조, 제16조, 제17조, 제20조, 제21조, 제22조제2항, 제47조, 제53조제4항 단서, 제67조제1항·제3항, 제70조제3항, 제73조, 제74조제6항, 제77조, 제94조, 제95조, 제100조 및 제103조를 위반한 자

경우 500만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있으며, 법 제19조제1항4)에 따르면 법 제17조에 따라 명시된 근로조건이 사실과 다를 경우에 근로자는 근로조건 위반을 이유로 손해의 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

상기 법 규정에 비추어 볼 때, 근로계약서 상의 근로조건은 당사자간 준수⁵⁾해야 하므로 실제 근로조건은 계약과 동일해야 하고, 이를 위반한 경우에는 실제 근로조건을 명시하지 않거나 명시된 근로조건이 사실과 다른 것으로 볼 수 있으므로 법적 문제가 발생할 수 있다.

따라서 실제 근로조건(소정근로시간 등)과 근로계약서에 명시된 내용은 일치시키는 것이 바람직하기에, 연구원은 직원과 근로계약 시 실제 근무조건과 다른 내용으로 근로계약서를 작성해서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 통근버스 운전원의 경우 실제 근무 시간(출근버스 운행 : 07:00~16:00, 퇴근버스 운행 : 11:00~20:00)과 다르게 근로계약서가 작성·체결(09:00~18:00)되고 있었다.

그 결과, 근로계약서에 실제 근로조건을 명시하지 않음을 이유로 법 제114조 제1호의 벌칙 리스크가 발생하거나, 근로계약서에 명시된 근로조건이 사실과 다른 것으로 오인되어 법적 문제가 발생할 우려가 있다.

3. 근로계약서 관리 부적정(전자서명과 날인 누락)

가. 판단기준

근로계약은 낙성, 불요식의 계약⁶⁾이기에 계약 당사자(직원, 연구원)의 서명 등이 누락되었다고 하여 근로계약 성립의 효력이 부정되는 것은 아니나, 근로계약서 서명은 계약 당사자의 의사를 확인하고 법 제17조제2항의 근로계약서 교부 의무 이행의 주요한 증거가 된다.

4) 법 제19조(근로조건 위반) ① 제17조에 따라 명시된 근로조건이 사실과 다를 경우에 근로자는 근로조건 위반을 이유로 손해의 배상을 청구할 수 있으며 즉시 근로계약을 해제할 수 있다.

5) 법 제5조(근로조건 준수) 근로자와 사용자는 각자가 단체협약, 취업규칙과 근로계약을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있다.

6) “근로계약이란 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말하고(법 제2조 제1항 제4호 참조), 근로계약은 낙성·불요식의 계약으로서 그 성립에 특별한 형식을 요하지 아니한다.” (93다47790, 2022누39491, 2018가합972 등)

따라서 근로계약 내용을 명확히 하고 추후 발생할 수 있는 법적 분쟁을 예방하기 위해서 계약 당사자(연구원, 직원)가 근로계약서에 서명하고 날인하는 것이 바람직하기에, 연구원은 근로계약서 관리 시 당사자의 서명·날인이 누락되지 않도록 주의를 기울여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 일부 근로계약서의 경우 계약 당사자의 서명과 날인이 빠져 있었으며, 직원이 근로계약 서명을 하지 않으면 사업주(기관장) 성명이 잘못 매칭(프로그램 오류)⁸⁾되고 있었다.

그 결과, 향후 발생할 수 있는 분쟁에서 연구원이 근로계약의 존부(存否) 및 근로조건을 입증하는데 곤란해지거나, 연구원의 신뢰성에 부정적인 영향을 줄 우려가 있다.

관련부서 의견

인재경영실은 감사결과를 받아들이면서 처분요구 사항이 이행되도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

인재경영실장은

- ① 운전원의 근로계약서를 실제 근무시간과 일치하게 정정하고, 전자서명이 완료되지 않은 근로계약서의 경우 사업주(기관장) 성명이 잘못 매칭되는 오류를 수정하시기 바람 (권고)
- ② 직원 대상으로 근로계약 시 전자서명이 완료될 수 있도록 자체 방침을 마련하시기 바랍니다. (권고)

7) “사용자의 서명이 누락되었다고 하여 근로계약 성립의 효력이 부인된다고 볼 수 없을 것이나, 향후 근로계약에 있어 분쟁의 소지가 있으므로 양 당사자가 명확히 서명할 필요가 있다.” (고용노동부 행정해석, 근로기준정책과-6014, 2018. 9. 10.)

8) 이전 기관장 ‘甲’의 임기 내 근로계약서임에도, 현재 기관장 ‘乙’이 사업주(기관장)로 기재되어 있다.